

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה סולומון

3989/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (העדפות מתן רישיון למכשור רפואי בבריפריה),

התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 65ב. בפקודת בריאות העם, 1940¹, בסעיף 65ב(4), במקום הרישה עד המילים "ובשיקולים הבאים בלבד –" יבוא "המנהל ייתן רישיון כאמור בפסקה (3) בהתחשב בשיקולים רפואיים ; בעת שקילת מתן רישיון למכשיר רפואי שאינו באזור פריפריה, רשאי המנהל לשקול גם את השיקולים הבאים –".

דבר הסבר

רכישה ושימוש במכשירים רפואיים מיוחדים מצריכים כיום רישיון של משרד הבריאות לפי תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד–1994. בתי חולים או מרכזים רפואיים אשר מעוניינים לרכוש מכשיר רפואי חדשני כגון PET CT, MRI, מאיצים ותאי לחץ מחויבים ברישיון של משרד הבריאות. בתי החולים מתקשים כיום לקבל אישורים ממשרד הבריאות לרכישה והצבה של מכשירים חדשים. לאור זאת השירות לאזרח בכלל ומתן שירותי רפואי בבריפריה בפרט נפגעים אנושות. זאת משום שרבים מהמכשירים נמצאים במרכזים רפואיים פרטיים. בשל כך שיפור הרפואה הציבורית נמנע וחי אדם נמצאים על הכף משום שקיימים תורים ארוכים לבדיקות וטיפולים מצילי חיים. מדיניות זו מתבססת על התפיסה כי ריבוי מכשירים יוביל להגדלת ההיצע ובכך גם להגדלת הביקוש, אשר יובילו להגדלת ההוצאה הציבורית לבריאות. באזורי הפריפריה אחד מכל ארבעה תושבים מוותר על טיפול רפואי כיוון שהוא נדרש לנסוע מרחקים ארוכים כדי לקבלו. לפיכך, מוצע כי בכל הנוגע למתן רישיון רכישה או שימוש במכשיר רפואי בבריפריה יתחשב המנהל בשיקולים רפואיים, בעוד שלגבי שקילת מתן רישיון למכשיר רפואי שיוצב שלא באזור הפריפריה יוכל המנהל לשקול גם שיקולים נוספים המפורטים כיום בפקודה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1426/25), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/3012/25), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/3332/25) ועל ידי חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי (פ/3537/25). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/13/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/3928/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)

¹ ע"ר 1065, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.